



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין דגנית
קציר-ברין

הנתבעים:

1. ליאור לוי ת.ז. 037474558
 2. זמירה לוי ת.ז. 040802902
- ע"י ב"כ עו"ד מנשה יהודה משה
מדרך מנחם בגין 37 תל אביב
טל' 08-5013399, פקס 03-5015544.

נ ג ד

הנתבעים:

1. סמוחה עופר ת"ז 023554090
 2. סמוחה רימונה ת"ז 032916579
- ע"י ב"כ עו"ד כנרת שמיר מסיקה
מרח' שד' העצמאות 38 בת-ים ת.ד. 95
טל: 03-5080088, פקס: 077-7080882.

פסק – דין

1. עניינה של תביעה זו היא עתירת התובעים לסילוק יד הנתבעים מחצר הבית המשותף, הסרת הגדרות המונעים שימוש בשטח המשותף ומתן שימוש לתובעים, לעובדיהם ולשולחיהם בחצר הבית לשם השלמת הרחבת דירתם.
כן עותרים התובעים לחיוב הנתבעים בדמי שימוש ראויים בגין השימוש שנעשה על ידם בחצר הבית.

א. כללי

2. הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית משותף המצוי ברחוב גוש עציון 8 בת ים. הבית המשותף ידוע גם כגוש 7160 חלקה 163 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף מכיל סה"כ 4 דירות: 2 דירות בקומת קרקע ו-2 דירות בקומה הראשונה שמעליה.

3. התובעים הם בעלים של הדירה הידועה כחלקת משנה 3 הממוקמת בקומה הראשונה של הבית.

4. הנתבעים הם בעלים של הדירה הידועה כחלקת משנה 1 הממוקמת בקומת הקרקע של הבית המשותף תחת דירת התובעים.

5. עפ"י הרישום בפנקס רישום המקרקעין לבית קיים תקנון מוסכם. בתקנון המוסכם לא הוצמדה לאף דירה בבית קרקע, חצר או גג.

ב. תמצית טענות התובעים

6. התובעים מבקשים לבצע הרחבה לדירתם בהתאם להיתר בניה שניתן להם.

7. משפחת התובעים מונה 6 נפשות המתגוררות בצפיפות רבה.

8. הנתבעים גידרו את השטח המשותף בחזית הבית, יצרו לעצמם כניסה נפרדת לבית והקימו במקום חניה עם שער חשמלי. בעשותם כן סיפחו הנתבעים לדירתם שטחים מחצר הבית והם עושים בהם שימוש ייחודי.

9. הנתבעים עושים שימוש לא סביר ברכוש המשותף ומונעים מהנתבעים וכן מבעלי מקצוע מטעמם כניסה ומעבר בחצר הבית וזאת בניגוד לחוק ולתקנון החל על הבית.

10. פלישתם של הנתבעים לחצר הבית מסכלת ביצוע עבודות לצורך הרחבת דירת התובעים מאחר והנתבעים מונעים מעבר של אנשי מקצוע מטעם התובעים ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. התובעים מציינים כי אינם מתנגדים או מלינים על השימוש שעושים הנתבעים ברכוש המשותף.

טענתם היא כי הם נזקקים לרכוש המשותף על מנת להגיע לדירתם.

12. התובעים עותרים לסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף ולהשבת מצב החצר לקדמותה וכן עותרים לחייב את הנתבעים להימנע מכל הפרעה לתובעים או למי מטעמם בביצוע העבודות להרחבת דירת התובעים.
עוד ובנוסף, עותרים התובעים לחייב את הנתבעים בדמי שימוש ראויים בגין השימוש הבלעדי שנעשה על ידם בחצר הבית.

ג. תמצית טענות הנתבעים

13. מן המפורסמות הוא כי בשכונה בה מצוי הבית המשותף ("שכונת עמידר" בבת ים-ד.ק.ב) קיימת חלוקה לפיה הרכוש המשותף המצוי בחלק העליון של הבית (הגג) הוא בשימוש בעלי הדירות בקומות העליונות, ואילו הרכוש המשותף המצוי בחלק התחתון (כגון החצר) הוא בשימושם של בעלי הדירות בקומות התחתונות.

14. מאחר והנתבעים מתגוררים בקומה התחתונה של הבית, קיימת להם זכות השימוש ברכוש המשותף המצוי בקומה הקרקע.

15. התובעים מבקשים לבצע בנייה הפוגעת בקניינם של התובעים ללא הסכמתם וללא אישורם ובכלל זאת לפתוח קו ביוב פרטי לדירתם לאורך גינת הנתבעים. מיקום פתחי הביוב בסמוך לחדרי השינה של ילדיהם חושפת אותם לסיכון תברואתי. כמו כן התובעים מבקשים להקים מרפסת המשקיפה לתוך חצר הנתבעים ולהציב בחצר הבית עמודים באופן החוסם את חלון מטבח דירתם.

16. העבודות שבוצעו עד כה בדירת התובעים גרמו לנזקים בדירת התובעים (פיצוצים, סדקים ורטיבות).

הנתבעים אינם מתנגדים למעבר אנשי מקצוע מטעם התובעים לצורך ביצוע העבודות בקומת דירת התובעים אך הם מתנגדים לביצוע עבודות הכוללות הצבת עמודים בחצר הבית ופגיעה בקו הביוב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/180/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. הפסקת עבודות הבניה נעשתה בעטיים של אילוצים כלכליים של התובעים עצמם ולא בשל התנהגות הנתבעים.

18. הנתבעים עותרים לדחיית התביעה ולהקפאת כל עבודה הכלולה בהיתר הבנייה שכן לטענתם זויפו חתימותיהם וכן חתימות בעלי דירות נוספים על גבי הבקשה להיתר.

19. לחלופין, ככל שתותר הבניה מבקשים התובעים לקצוב את משך ביצוע העבודות למינימום האפשרי על מנת שעבודות אלו לא יסבו נזק או סבל.

ד. מהלך הדיון

20. בתיק התקיימה ישיבת קדם משפט במהלכה חזרו הצדדים על טענותיהם. בהעדר הסכמה נקבע מועד לדיון הוכחות אשר כלל ביקור במקום בנוכחות הצדדים.

21. ביום 14.3.16 נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, לאחר מכן התקיים דיון לשמיעת ראיות במסגרתו העידו בעלי הדין עצמם, מר מגורי - מהנדס אשר ערך את תכנית הבקשה להיתר של התובעים, ומר עופר חיים בעל דירה בבית.

22. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

הגיעה, איפוא, העת להכריע בתביעה.

ה. דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

23. סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:

"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"

24. מסעיף 62 לחוק המקרקעין עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מן המקרקעין לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית.
על מהות ההסכמה הדרושה ע"פ החוק ומשמעותה נתן בהמ"ש את דעתו במספר פסקי דין.

ראו ע"א 136/63, לוויניהים נ' שורצמן, פ"ד י"ז 1722 בו נקבע :

"זכות השייכת לכמה שותפים ואינה מתייחסת לעניין שימוש רגיל שכולם נהנים ממנו בדרך של שיגרה, אין אחד השותפים יכול ליטול אותה או חלק ממנה לעצמו ולהדיר את השותפים האחרים מהנאתם ממנה שלא בהסכמתם".

ראו גם ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטרר פד"י ל"א (1) 382 בעמ' 385, וע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד ל"ו (3) 78.

25. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה פורמאלית, טעונה אף היא הסכמת כל בעלי הדירות כאמור, שכן, במהותה דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה; בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף.

ראו לעניין זה ע"א 2525/92 וקרני נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850.

"משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה "ברכוש המשותף", המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות, וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם".

26. לעומת זאת, שימוש ברכוש המשותף שאין בו משום תפיסת חזקה ייחודית, והוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אינו מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא שימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראו לעניין זה 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברחוב שחראי 14-18 ירושלים לה
(4) 277 וע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כח (1) 645 : "כל שימוש מותר גם בלי
החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן
ואינו מונע שימוש דומה מאחרים."

27. ככל שמדובר בהצמדה של חלק מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירה, כי אז קובע
סעיף 71ב לחוק המקרקעין כדלקמן :

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת,
רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף
צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף
והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט
בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה
כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב
מוגן קומתי רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה באמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה
יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת
באותו בנין."

ומן הכלל אל הפרט

28. על פי הרישום מכיל הבית, כאמור, 4 דירות.
שטח החלקה הרשום הינו 597 מ"ר בעוד ששטחן הרשום של הדירות הוא
כדלקמן :

תת חלקה 1 : 36.40 מ"ר
תת חלקה 2 : 36.40 מ"ר
תת חלקה 3 : 35.70 מ"ר
תת חלקה 4 : 35.70 מ"ר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/180/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. מיקום הבית בסמוך לגבול החלקה הותיר שטחי חצר "העוטפים" את הבית המשותף.

30. מביקורי במקום התרשמתי כי בפועל הדירות שבקומת הקרקע ניכסו לעצמן שטחי חצר נרחבים באמצעות גידור; לא התרשמתי כי לדירות העליונות בבית זכות שימוש בחלק מהחצר.

31. הנתבעים הרחיבו את דירתם על גבי הרכוש המשותף ובנוסף, הם עושים שימוש ייחודי בחלק מחצר הבית הסמוכה לדירתם, ריצפו את יתרת החצר הסובבת את הדירה והניחו על גבי הקרקע דשא סינתטי והם אף מחנים בתחום החצר כלי רכב (בעת ביקורי במקום נצפו במקום אופנועים). בנוסף, הקימו הנתבעים בתחום חצר הבית מחסן ופרגולה ונראה כי הם נוהגים בחצר הבית מנהג בעלים לכל דבר ועניין.

32. לתובעים אפשרות כניסה לדירתם משביל הכניסה של הבית המוביל לחדר המדרגות. שביל זה משמש גם את 2 הדירות האחרות בבית.

33. אין חולק כי הנתבעים הרחיבו בעבר את דירתם.

גם 2 הדירות הנוספות בבית הורחבו והן אינן נמצאות עוד במצבן המקורי.

34. קו הקונטור של הבית אינו אחד.

הדירה העליונה הצמודה לדירת הנתבעים הורחבה לכיוון מזרח כך שנוצרה מעין "מצחייה" מעל הדירה שבקומת הקרקע ברוחב של כ- 1 מ'. דירת הנתבעים הורחבה כך שהיא חורגת מקו הקונטור של הדירה הסמוכה לה בקומת הקרקע. קו הקונטור המערבי של דירת הנתבעים קרוב יותר לגבול החלקה ב כ - 2.5 מטרים מזו של הדירה הסמוכה.

35. על אף האמור לעיל, צו הרישום לא תוקן באופן המשקף הרחבות אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. התובעים רכשו את דירתם לפני שנים אחדות והם מבקשים כיום להרחיבה בהתאם להיתר בנייה שניתן להם.

37. ההרחבה האופקית המתוכננת של התובעים יוצאת מעבר לקו הקונטור של דירת הנתבעים הן לכיוון צפון - מזרח (להלן: "ההרחבה המזרחית") והן לכיוון צפון-מערב (להלן: "ההרחבה המערבית").

הן ההרחבה המזרחית והן המערבית כרוכה בהצבת עמודים בתחום חצר הבית. ההרחבה המערבית כרוכה בהצבת עמודים במרחק של 2.65 מ' מחלון מטבח דירת הנתבעים והיווצרות גג מעל החצר המזרחית, ואילו ההרחבה המערבית כרוכה בהצבת עמודים ובניה במרחק 3.5 מ' מעבר לקו הקונטור המערבי (מול הממ"ד וחדר השינה בדירת הנתבעים) באופן שככל שתיבנה ההרחבה יוצר גג מעל חלק החצר המערבי.

בנוסף, מבקשים התובעים להרחיב את דירתם באופן אנכי באמצעות בניית קומה נוספת על הגג ומעליה גג רעפים. תוספת שטח הבניה המבוקשת היא 97.99 מ"ר בקומה הראשונה + 12 מ"ר ממ"ד (ובסה"כ כולל הבניה הקיימת 157.12 מ"ר בקומה הראשונה) ובנוסף, 39.71 מ"ר בקומת הגג. כך שסה"כ מדובר ב- 196.92 מ"ר מקורים וכן 126.17 מ"ר לא מקורים.

38. אין מחלוקת כי לא קיים הסכם בכתב המעגן את זכויות השימוש של מי מהצדדים ברכוש המשותף, יחד עם זאת, גם אין מחלוקת כי בעלי דירות בבית משותף רשאים להסכים על שימוש ייחודי בחלק מהרכוש המשותף ואין צורך לשם כך בהחלטת האסיפה הכללית או ברישום. די לעניין זה בהסכמה גרידא, אף בע"פ ראו ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו (3), 78.

האם הושגה הסכמה בין בעלי הדירות בבית המשותף ביחס לחלוקת שימושים ברכוש המשותף ?

39. לטענת הנתבעים בשכונה שבה מצוי הבית נושא ההליך ידוע כי הזכויות ברכוש המשותף מתחלקות באופן שהדירות התחתונות נהנות מחצר הבית ואילו הדירות העליונות נהנות מן הגג.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/180/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לא שוכנעתי כי חלוקה כאמור מתקיימת בשכונה הרלבנטית. ממילא ספק אם חלוקת רכוש משותף בבית אחר, גם אם הוא סמוך, יש בה כדי לחייב את בעלי הדירות בבית המשותף נושא הליך זה.

יחד עם זאת, מביקורי במקום ולאחר שעיינתי בחומר הראיות שהונח לפניי, שוכנעתי כי לפני שנים ואף קודם לרכישת התובעים את דירתם, חולקו בפועל שטחי החצר המשותפת בין בעלי הדירות התחתונות בבית המשותף כך שבעלי הדירות התחתונות עושים בפועל שימוש ייחודי בחלק החצר הסמוכה לדירתם. גבולות החצרות נקבעו ע"י גדרות.

בעלי הדירות העליונות אינם נהנים מחלק כלשהו בחצר הבית (למעט שביל הכניסה). בעלי הדירה העליונה הסמוכה לדירת התובעים הרחיבו את דירתם וקיימת להם מרפסת מקורה בפרוגלה.

40. התובע הודה בעדותו כי מצב דירת ה**נתבעים** בעת שרכש את דירתו היה זהה למצב כיום למעט הפרגולה שהוקמה לאחר מכן והדשא הסינטי שהונח (ראו עמ' 8 לפרוטוקול שורות 4-1). התובע אף הודה כי לא טרח לבדוק את מצב דירתו. להלן עדותו: **"אפילו לא ראיתי את הבית מבפנים, ראיתי או רק מלמטה לא נכנסתי אליו, ראיתי את השכונה. וראיתי את הפוטנציאל וישר קניתי."** (ראו עמ' 8 לפרוטוקול שורות 8-9). בכתב התביעה מציינים התובעים כי הם אינם מלינים על השימוש שנעשה בחצר על ידי הנתבעים אך הם מבקשים כי תינתן להם האפשרות לעשות שימוש בחצר לצורך הרחבת דירתם ובכלל זה הנחת עמודים בתחומה. דומה כי תביעה זו באה לעולם אך משום רצונם של התובעים להרחיב את דירתם על גבי חצר הבית וסירובם של הנתבעים לאפשר להם לעשות כן.

שוכנעתי איפוא כי התובעים נתנו הסכמה – ולו בשתיקה – לשימוש שעושים הנתבעים בחצר הבית ולגדרות שהוקמו. לאור זאת, נדרש שאבחן האם הסכמת התובעים/שתיקתם משך שנים לשימוש הייחודי שעשו הנתבעים בחצר מחייבת והאם היא מונעת מהם להרחיב דירתם על גבי שטח החצר.

האם הסכמת בעלי הדירות לשימוש ייחודי בחצר הבית יש בה כדי למנוע מדירות הקומה הראשונה כדי להתרחב תוך כדי הורדת עמודים לקרקע או להיכנס לשטחי החצר משך תקופת הבניה?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/180/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. הגם ששוכנעתי כי התובעים הסכימו לשימוש בחצר הבית לא שוכנעתי כי הסכמתם לשימוש הייחודי של הדירות התחתונות כללה הגבלת זכותם להרחיב את דירותיהם על פי תכניות בניין העיר הרלוונטיות. מחומר הראיות עולה כי ההסכמה שהושגה בין בעלי הדירות אינה תוצאה של סיכום מפורש בכתב, אלא תוצאה של דין ודברים בעל פה ויכול שאף מדובר בחלוקה בפועל ללא מחאה וזאת מבלי שיתר בעלי הדירות נתנו דעתם לכלל המשמעויות או ההשלכות הנובעות מכך. לדידי, ויתור גורף על זכויות השימוש בחצר, הכולל מניעת אפשרות השימוש בחצר לצורך הרחבת הדירות העליונות, ראוי כי יהא מפורש וברור. ויוטעם, כי גם מקום שקיימת חלוקה היסטורית של השטחים המשותפים אזי זו יכולה לכל היותר לחול ולחייב בכל הנוגע לעשיית שימוש בשטחים אילו והיא אינה עולה כדי זכויות קנייניות באותו השטח, כך שממילא זכות זו נסוגה מפני זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו על גבי אותו שטח שמבחינה קניינית היה ונותר רכוש משותף. לא כל שכן במקום בו רק בעלי דירות הקרקע עשו שימוש ייחודי בחצר. אין בשימוש זה ממנו נהנו כדי למנוע מהדירות מעליהם כדי להרחיב את דירתם על חשבון החצר או לעבור בה כאשר הדבר נדרש לצורך בניה.

42. לא הוכחה בפני הסכמה פרלימינרית לפיה בעלי הדירות העליונות לא יורשו לעשות כל שימוש בחצר הבית וכי מקום שירצו להרחיב את דירותיהם יוכלו לעשות כן אך ורק על גבי הדירות המצויות בקומת הקרקע. דעתי היא כי ככלל החלוקה בפועל של החצרות לא באה למנוע את זכות ההרחבה של יתר בעלי הדירות.

בע"א (ת"א) 1295/03 נוי נ. קורנפלד מיום 10.7.2006 נפסק כי:

"אף אם הסכם חלוקת השימוש הראשוני היה נשמר בקפידה, גם אז אין ממש בטענות של המשיבים כי זכות השימוש הייחודית שהוקנתה להם על פיו שוללת מן המערערים 2-3 את האפשרות להרחיב את דירתם תוך שימוש בשטח המשותף, כפוף למילוי התנאים שנקבעו בסעיף 71ב' לחוק המקרקעין. ראשית לא הוכח כי הסכם חלוקת השימוש הראשוני התיימר להקנות לחוכרים זכות שימוש ייחודית לצמיתות. שנית כבר נפסק כי אין בהסכמה של בעלי הדירות בבית משותף להשתמש ברכוש המשותף משום הקניית זכות במקרקעין (ע"א 188/76 רוזנקוס נ' הוטר פ"ד לא(1) 386-382). הסכם חלוקת השימוש אינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גורע על כן מזכותו הקניינית של כל חוכר בשטח החצר שהוקצה לשימוש הבלעדי של חוכר אחר. הוא אף אינו גורע מזכותו של כל חוכר לחזור בו מהסכם חלוקת השימוש בכל עת. כותב על כך המלומד מיגל דויטש בספרו קנין כרך א' 734 "ואכן לא אחת הפסיקה הכירה ללא התחבטות בתוקפם של הסכמים בין בעלי דירות הן לענין 'חלוקה למעשה' של זכויות ההחזקה והשימוש ברכוש המשותף והן לענין זכויות הבניה. על הרשאות לשימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף או בחלקו יחולו הכללים הרגילים החלים על הרשאות שימוש, ובראשם הכללים הנוגעים לאופן סיום הרשות, ולשאלת הפיצוי של בר הרשות בעקבות סיום הרשות". כמובן שהזכות לחזור מהסכם חלוקת השימוש כפופה לעקרון תום הלב ולאיסור על שימוש לרעה בזכות הקנין הקבוע בסעיף 14 לחוק המקרקעין. ואולם איננו סבורים כי רצונם של המערערים 2-3 להצמיד חלקים מן הרכוש המשותף לדירתם על מנת להרחיבה כפוף למילוי תנאי 71ב' לחוק המקרקעין שעניינו שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה לוקה בהעדר תוך לב".

43. בנסיבות הליך זה, אפילו ניתנו לנתבעים הסכמות לעשיית שימוש ייחודי בחצר הבית הרי שהסכמות אלו נסוגות בפני הצורך של בעל דירה להרחיב דירתו על חשבון אותו השטח.

44. למעלה מהדרוש ספק אם ההרחבה המתוכננת מונעת בעד הנתבעים המשך השימוש או ביצוע הרחבה דומה של דירתם תחת דירת התובעים.

האם קיימת לתובעים הסכמה בהיקף הדרוש לשם הרחבת דירתם ?

45. אין חולק כי בידי התובעים היתר בניה להרחבת דירתם. הבקשה להיתר חתומה על ידי בעלי הדירות בבית וכן על ידי בעלי דירות במקרקעין גובלים. עם זאת, הנתבעים טוענים כי חתימתם וכן חתימות בעלי דירות אחרים בבית זויפו וכי הסכימו להרחבת דירת התובעים בהיקף שונה מזה המוצג בהיתר הבניה.

46. אין מחלוקת גם כי הנתבעים הרחיבו את דירתם לכיוון החצר שהייתה בשימושם. הרחבה זו כללה יציאה מקו הקונטור המקורי של הבית הן לכיוון צפון והן לכיוון מערב וכללה תוספת חדרים וכן הקמת ממ"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שטח דירת הנתבעים המקורי עמד על כ- 40 מ"ר בלבד והיא הורחבה לשטח של 107 מ"ר וזאת לעומת הרחבת התובעים העומדת על 157 מ"ר בקומה הראשונה בלבד.

47. עפ"י עדותו של מר מגורי הרחבת הנתבעים לא כללה את מלוא הזכויות הניתנות לניצול (ראו עמ' 3 לפרוטוקול שורות 6-3) וזאת בשל בחירת הנתבעים בכך. כיום, המחלוקת בין הצדדים היא שההרחבה המזרחית לה מסכימים הנתבעים היא בת 1 מטר בלבד מקו הקונטור המזרחי ואילו התובעים מבקשים להרחיב את דירתם ל- 2.65 מ' מעבר לקו הנ"ל. ובאשר להרחבה המערבית מבקשים התובעים להרחיב את דירתם כ- 3.5 מ' מעבר לקו הקונטור של דירת הנתבעים (מעבר לממ"ד וחדר השינה בדירת הנתבעים) כמודגם בתשריט ההיתר ואילו הנתבעים מסכימים רק להרחבה עד קו הקונטור המערבי של דירתם בלבד.

48. הנתבע הודה בעדותו כי חתם על תכנית הבניה של התובעים (הגרמושקה) אך זאת מבלי לעיין במכלול פרטיה. להלן קטע מתוך חקירתו הנגדית של הנתבע:

"ש. כאשר התובעים במהלך הבניה פנו אליך בפעם הראשונה הם תיארו לך מה הם בונים.

ת. הוא אמר לי בעל פה מה הוא רוצה. אחרי זה הם באו אלי עם אישורי הבניה, עם התוכניות מי שבא אלי זה התובע ואמר לי בעל פה, הוא אמר לי שהוא יוצא בצד המערבי עד הממ"ד ובצד המזרחי מטר קדימה. כשאני חתמתי על הגרמושקה אני חתמתי לו אך ורק על החלק הקדמי של הגרמושקה ולא על החלק האחורי. אני כשחתמתי לו אני לא פתחתי בכלל את התוכנית, אלא הוא הסביר לי בעל פה ואז חתמתי עליה. " (ראו עמ' 16 לפרוטוקול שורות 21 עד 28).

49. על אף האמור לעיל, בעדותו בפני התקשה העד לזהות את חתימתו או את חתימת רעייתו על גבי היתר הבניה ת/1 (ראו עמ' 17 לפרוטוקול שורות 5 עד 8) הגם שתחת שמו ושם רעייתו מופיעה ב- ת/1 חתימה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מלבד הכחשת החתימה לא הוגשה כל חוות דעת שיש בה כדי לתמוך בטענת הזיוף לכאורה.

50. עדות זו של הנתבע עומדת בסתירה לעדות מר מגורי לפיה הנתבע היה מודע לפרטי התכנית ואף ביקש לערוך בה שינויים ונתן לה הסכמתו (ראו עמ' 6 לפרוטוקול שורות 17,18).

51. בסיום דיון שמיעת הראיות שהתקיים ביום 14.3.16 אפשרתי לתובעים להציג עותק מתאים למקור של תכנית הבניה הרלבנטית על שני צדדיה (שכן חתימות בעלי הדירות המסכימים מופיעות ע"ג חלקה האחורי של התכנית – ד.ק.ב). תוך שאפשרתי לב"כ הנתבעים להודיע בתוך 14 יום מיום קבלתם באם היא מבקשת לחקור או להשלים חקירות בנוגע למסמך זה.

52. ביום 4.5.16 הגישו התובעים בהתאם להחלטתי את תכנית הבניה הכוללת את החתימות וכן מסמכים נוספים הנוגעים להארכת תוקף ההיתר.

53. ביום 31.5.16 הודיעו הנתבעים כי הם מוותרים על השלמת חקירה תוך שהם עומדים על טענותיהם לפיהן חתימותיהם וכן חתימות שכנים נוספים – זויפו.

54. בעניין החתימות מצאתי לתת אמון בעדות התובעת לפיה היא החתימה את מר עופר חיים ואילו בעלה (התובע) החתים את הנתבעים (עמ' 12 לפרוטוקול שורות 24 עד 28 וכן עמ' 13 שורות 1 עד 10) על גבי ת/1. עדותה זו נתמכת גם בעדות התובע (ראו עמ' 16 לפרוטוקול שורות 23-24) וכן בעדות מר מגורי לפיה הנתבע נתן הסכמתו לבניה המבוקשת בהיתר.

55. המסמך ת/1 והחתימות על גביו נחזות להיות אותנטיות – בהעדר ראיות לסתור. בהתאם לפסיקה, מקום בו בעל דין טוען, שהחתימה על המסמך לאו חתימתו היא רובץ עליו נטל ההוכחה של טענת הזיוף/התרמית וזאת אף אם הוא הנתבע. כך נקבע ב"ע"א 7456/11 מוריס בר נוי נ' מלחי אמנון (פס"ד מיום 11.4.13 פורסם באתרים משפטיים):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כאשר אחד הצדדים להליך מעלה טענת מרמה או זיוף, מוטל עליו נטל השכנוע להוכחת טענתו, בין אם מדובר בתובע או בנתבע. הגם שהנטל הוא של מאזן הסתברויות, כמקובל במשפט האזרחי, הרי שכמות הראיות ורף הראיות הנדרש לגבי טענת מרמה, אשר לה גוון מעין פלילי, הם גבוהים יותר ועל בית המשפט לבחון את הראיות בזהירות ובקפדנות [ראו למשל: ע"א 3546/10 מישאלי נ' קליין (פורסם בנבו) (18.4.2012), פסקה 14; ע"א 3725/08 חזן נ' חזן (פורסם בנבו) (3.2.2011), פסקה 31; ע"א 475/81 זיקרי נ' "כלל" חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מ(1) 589, 594 (1986)]"

לנוכח האמור לעיל, היה על הנתבעים לשכנע בדבר העדר אותנטיות חתימתם. נטל זה לא הורם וטענותיהם בעניין זה לא נתמכו בראיות מתאימות כגון חוות דעת גרפולוגית. אף מר נגר שחתימתו, לכאורה, זויפה לא הובא לעדות. משכך, מוצאת אני את הנתבעים כמי שחתמו על הבקשה להיתר הבניה והביעו הסכמתם לבניה המבוקשת.

56. זאת ועוד, ממילא הרחבת דירות הבית ובכלל זאת דירת הנתבעים, מקימה לתובעים "הסכמה קונסטרוקטיבית" להרחבת דירת התובעים וזאת, למצער, בכל הנוגע להרחבה המזרחית. ודוקו : חוק המקרקעין נוקט בלשון "הרחבה דומה" ולא "הרחבה זהה" ועל כן אין הכרח כי ההרחבה המבוקשת תהא זהה לזו המבוקשת בכל אחד מרכיביה. לדידי, הרחבת הנתבעים דומה להרחבה המזרחית המבוקשת ע"י התובעים. עצם העובדה שהנתבעים בחרו שלא לממש את מלוא זכויותיהם עפ"י התב"ע אין בה כדי לכפוף את התובעים לאותה הסכמה.

57. המסקנה היא כי יש לראות בנתבעים כמי שהביעו הסכמתם לבניה בהיקף הכלול בהיתר הבניה.

58. כידוע, לצורך הרחבת דירתם נדרשת לתובעים הסכמה של 75% מכלל בעלי הדירות בבית שצמודים להם 2/3 מהרכוש המשותף. בהינתן שקיימת לתובעים הסכמתם והסכמת הנתבעים נדרש שאבחן האם קיימת לתובעים הסכמה נוספת מקרב בעלי הדירות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האם ניתנה הסכמת בעלי דירות נוספים לבניה המבוקשת ?

59. העד עופר חיים אישר כי חתם על תכניות הבניה של התובעים מבלי להתבונן בהן כלל.

"ש. ידוע לך שהם בונים ומתכננים לעשות שינויים.

ת. כן לפני 5-6 שנים הם ניגשו אלינו והביאו גרמושקה ושאלו אותנו. חתמתי על הגרמושקה ולא מעבר לזה, לא הסתכלתי עליה וגם לא ראיתי שום חתימות מעבר." (עמ' 23 לפרוטוקול שורות 17-19).

60. עד זה אמנם לא זיהה את חתימתו על גבי ת/1 (החלק האחורי של תכנית ההיתר). עם זאת, אמינה עלי עדותה של התובעת לפיה היא החתימה את מר עופר חיים באופן אישי. בנסיבות אלו היה על העד להביא ראיות לכך שחתימתו אכן זויה. ברם, בדומה לנתבעים - ראיות להוכחת הזיוף - לא הובאו.

61. משפחת נגר שהם בעליה של הדירה הרביעית בבית לא הובאו לעדות כלל ומכאן שהסכמתם להרחבה המבוקשת כלל לא נסתרה.

62. שוכנעתי, איפוא, כי לנתבעים הסכמה כדין להרחבה המבוקשת.

63. על אף האמור לעיל, אני מוצאת כי יש להגביל את ההרחבה המערבית של דירת התובעים וזאת מכוח סמכותי לפי סעיף 71 ג' (ד) לחוק המקרקעין מאחר ואני סבורה כי הרחבה זו מהווה פגיעה מהותית בדירות הבית.

להלן טעמי -

סעיף 71 ג' (ד) לחוק המקרקעין קובע :

"ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול החלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין."

64. המלומד א. אייזנשטיין מפרש מהי "פגיעה מהותית" לחוק המקרקעין :
"פגיעה מהותית" - בהקשר לסעיף 71 ג (ד) הינה פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עמו גם תמורת פיצוי כספי הולם. כגון, הסתרת אור, אוויר, נוף, מטרד מתמשך וכיו"ב"
(ראו : א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 218).

65. מביקורי במקום נוכחתי כי שביל הכניסה לבית כיום אינו שביל רחב ממדים. רוחבו הנוכחי הוא כ- 2 מ' בלבד. שביל הבית משמש ככניסה הראשית לכל דירות הבית (למעט דירת הנתבעים).

66. מעיון בתכנית ההיתר עולה כי ההרחבה המערבית כרוכה בהקמת/ הצבת עמודים בתוך תחום שביל הגישה לבית המשותף (במרכז השביל).

67. מימוש זכות הקניין צריך להיעשות בתום לב תוך מניעת פגיעה באחר בפרט כשמדובר ביחסי שכנות קרובים בין בעלי דירות בבית משותף.

68. לנוכח האמור לעיל אני סבורה כי אין לאפשר הקמת או הצבת עמודים לצורך הרחבת דירת התובעים בתוך תחום שביל הגישה לבית המשותף שכן הצבת עמודים כאמור בתוך תחום שביל הבית מהווה פגיעה מהותית בדירות הבית.

התקנת קו הביוב - חוסר תום הלב של הנתבעים

69. אני סבורה כי התנהלות הנתבעים בקשר להתקנת קו הביוב, נגועה בחוסר תום לב. לדידי, מקום בו הנתבעים הרחיבו את דירתם על חשבון שטח החצר המשותפת של הבית ואף נוהגים בה מנהג בעלים, התנגדותם להרחבת דירת הנתבעים (ההרחבה המערבית) והתקנת קו הביוב עולה כדי התנהגות חסרת תום לב.

מסקנה זו מתחזקת לנוכח העובדה שהנתבע עצמו ביצע שינויים בקו המים לפי הוראות העיריה (ראו עמ' 15 לפרוטוקול שורות 25-27). ברם, עתה, הוא מבקש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/180/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למנוע מהתובעים לבצע עבודות הנוגעות לקו הביוב, ככל שאלה עוברות בתחום "הגינה שלו".

למותר לציין, כי כל עוד לא השתנה הרישום הן חצר הבית והן הגג מהווים רכוש משותף וגם אם לנתבעים קיימת זכות שימוש בחצר זו אין בכך כדי למנוע ביצוע עבודות חיוניות הנדרשות לשם התקנת קו הביוב של התובעים.

70. לא שוכנעתי כי הנחת קו הביוב תפגע בנתבעים באופן המתואר על ידם. חזקה על רשויות התכנון כי נושא זה נבדק על ידם. ממילא לא הוכח בראיה כלשהי כי קו הביוב המתוכנן יפגע בנתבעים תברואתית או אחרת.

71. אני דוחה את טענת הנתבעים לפיה הבניה המבוקשת תיצור הצללה משמעותית על דירתם. הנתבעים בעצמם בנו פרגולה שיש בה כדי להחשיך את חלונות דירתם. לא מצאתי בהקשר זה כי בניית ההרחבה המזרחית המבוקשת יש בה כדי לפגוע באופן מהותי בדירת הנתבעים. זאת ועוד, לדידי בקשה למנוע בנייה מדירה עליונה מהטעם שהיא מחשיכה את הדירה תחתיה אינה יכולה לעמוד שכן לא יעלה על הדעת שדירה עליונה אשר מבקשת להתרחב תאלץ להמתין עד אשר הדירה תחתיה תבחר אף היא לממש את זכויות הבניה שלה ולהתרחב.

התוצאה ביחס לסעדים הלא כספיים

72. אשר על כן, אני מאפשרת לתובעים לעשות שימוש בחצר הבית לצורך הרחבת דירתם (ההרחבה המזרחית) וכן לצורך הנחת קו ביוב בהתאם להיתר. הנתבעים לא רשאים להציב עמודים בתוך שביל הבית. שביל הגישה לבית ייוותר בעינו.

73. ניתן בזאת צו המתיר לתובעים ולבעלי מקצוע מטעמם להיכנס לשטח חצר הבית המוחזקת בידי הנתבעים, וזאת לצורך ביצוע עבודות ההרחבה המותרת, כמו כן יותר לתובעים להכניס לשטחי החצר חומרים וכלי עבודה הנדרשים לצורך ביצוע ההרחבה המזרחית. צו זה ייכנס לתוקף בתוך 14 יום מהיום. ככל שעקב ביצוע העבודות ייגרם נזק לחצר ישיבו התובעים את מצב החצר לקדמותה בתוך 30 יום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/180/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מתום ההרחבה. הנתבעים ייעשו מאמץ לרכז את חומרי הבנייה לשטחים מצומצמים ככל הניתן.

74. בנוסף, בסיום ביצוע הפעולות על התובעים להשיב את פני הקרקע לקדמותה ולאפשר המשך השימוש בה.

75. אני קובעת כי על התובעים לסיים את הבנייה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים.
מועד תחילת העבודות יימסר לנתבעים בכתב עובר לביצוען.

76. ככל שיגרם נזק לדירת הנתבעים כתוצאה מהרחבת דירת התובעים ישיבו התובעים את מצב דירת הנתבעים לקדמותו בתוך 14 יום מיום שיקבלו על כך דרישה בכתב מאת הנתבעים.

סעדים נוספים

77. מצאתי לדחות את תביעתם הכספית של התובעים לדמי שימוש ראויים בגין החזקת הנתבעים בחצר הבית. ממילא התובעים הצהירו כי הם אינם מתנגדים לשימוש הנתבעים בחצר וכן לא הוכיחו את גובה דמי השימוש בראיות כלשהן, ועל כן טענותיהם בעניין זה דינן להידחות.

78. הנתבעים ישלמו לתובעים את הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪. סך זה ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום ל' שבט, תשע"ז (26 פברואר, 2017) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון